27考研大牙带背课程思修与法基讲义

一、绪论

思想道德与法律的关系：
共同点：
①都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段；
②都是社会上层建筑的重要组成部分；
③都服务于一定的经济基础。

不同点：
调节领域、调节方式、所处地位不同

二者关系：
①思想道德建设为法律建设提供了思想指引和价值基础。
②法律建设为思想道德建设提供了制度支撑和法律保障。

一、人生观

人的本质属性：是一切社会关系的总和，人的本质属性是其社会属性。

人生观：
主要内容：包括人生目的、人生态度和人生价值。人生目的回答了人为什么活着，人生态度回答人应当如何活着，人生价值回答什么样的人生才有价值。

核心：人生目的
①人生目的决定人生道路；
②人生目的决定人生态度；
③人生目的决定人生价值选择。

人生价值：
人生价值的内涵：人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。
人生价值的层次：自我价值和社会价值。
人生的自我价值：是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。

人生的社会价值：是个体的人生活动对社会、他人所具有的价值。

自我价值与社会价值之间的关系：
①人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件，人生自我价值的实现是个体为社会创造更大价值的前提。
②人生的社会价值是社会存在和发展的重要条件，人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保障。没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。

人生观与世界观的关系：
①世界观决定人生观，有什么样的世界观，就会有什么样的人生观。
②人生观又对世界观的巩固、发展和变化起着重要的作用。

个人与社会的辩证关系

个人与社会的关系问题是认识和处理人生问题的**重要着眼点和出发点。**

个人与社会的关系：

个人与社会的关系，**最根本的是**个人利益与社会利益的关系。个人与社会是对立统一的关系，具体表现为：

①社会利益是个人利益的集中体现，是社会全体成员带有根本性、全局性、长远性利益的反映，是个人利益得以实现的前提和基础。社会利益不是个人利益的简单相加，而是所有人利益的有机统一

②个人利益的满足只能是在一定的社会条件下、通过一定的社会方式来实现。

③在社会主义社会中，个人利益与社会整体利益在根本上是一致的。

科学高尚的人生追求

1、什么是科学高尚的人生追求：“服务人民、奉献社会”的思想以其科学高尚的品质，代表了人类社会迄今最先进的人生追求。

2、为什么“服务人民、奉献社会”的人生追求是科学高尚的人生追求：

①一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能清楚地把握人的生命历程和奋斗目标，深刻理解人为了什么而活、应走什么样的人生之路等道理；

②一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能以正确的人生态度对待人生、解决实际生活中的各种问题，以人民利益为重，始终对祖国和人民具有高度的责任感，在服务人民、奉献社会中实现自己的人生价值；

③一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能掌握正确的人生价值标准，才能懂得人生的价值首先在于奉献，自觉用真善美来塑造自己，不断培养高洁的操行和纯朴的情感，努力使自己成为一个高尚的人。

人生价值的评价：

评价人生价值的**根本尺度：**看一个人的人生活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。

在今天，衡量人生价值的标准，最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。

二、理想信念

理想：

内涵：理想是人们在实践中形成的、具有实现可能性的、对未来社会和自身发展目标的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。

特征：

①理想具有超越性。

②理想具有实践性。

③理想具有时代性。

信念：

内涵：信念是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。
特征：
①信念具有执着性。
②信念具有支撑性。
②信念具有多样性。信念具有不同层次和类型，其中高层次信念决定了低层次信念。信仰是最高层次的信念，具有最大统摄力。信仰具有科学与非科学之分，盲目的信仰就是对虚幻的世界、不切实际的观念、荒谬的理论等的迷信和狂热崇拜，科学的信仰则来自人们对自然界和人类社会发展规律的正确认识。

理想和信念的关系：
理想和信念是相互依存的关系：
①理想是信念所指的对象，信念则是理想实现的保障。
②离开理想这个人们确信和追求的目标，信念无从产生；离开信念这种对奋斗目标的执着向往和追求，理想寸步难行。

理想信念的作用——理想信念是精神之“钙”：
①理想指引方向，信念决定成败；
②理想信念昭示奋斗目标；
③理想信念催生前进动力；
④理想信念提高精神境界；
⑤理想信念提供精神支柱。

正确理解理想和现实的关系：
理想和现实是对立统一的。
①理想和现实是对立的，理想和现实的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾，理想不能等同于现实。
②其次，理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展。理想中也包含着现实，在一定的条件下，理想可以转化成未来的现实。

坚持个人理想与社会理想的统一：
个人理想与社会理想的概念：
个人理想：是指处于一定历史条件和社会关系中的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的种种向往和追求。
社会理想：是指社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地位的共同奋斗目标个人理想与社会理想之间相互联系、相互影响、相互制约。

二者关系：个人理想与社会理想的关系的实质是个人与社会关系在理想层面的反映。
①个人理想以社会理想为指引。追求个人理想的实践活动都是在社会中进行的，正确的个人理想不是依个人主观愿望随意确定的，从根本上说它是由正确的社会理想规定的。个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础。在整个理想体系中，社会理想是最根本、最重要的，而个人理想则从属于社会理想。

②社会理想是对个人理想的凝练和升华。社会是个人的联合体，社会理想与个人理想密不可分。社会理想不是凭空产生的，而是建立在众人的个人理想基础之上。当社会理想同个人理想有矛盾冲突的时候，有志气、有抱负的人可以作出最大的自我牺牲，使个人的理想服从于全社会的共同理想。

三、中国精神

崇尚精神是中华民族的优秀传统，中华民族崇尚精神的优秀传统：
1、**首先表现在**对物质生活与精神生活相互关系的独到理解上。例如：不义而富且贵，于我如浮云；一箪食，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐。
2、**还表现为**中国古人对理想的不懈追求上。例如：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平；舍生取义，杀身成仁。
3、**也表现在**对品格的重视上。例如："立德"置于"三不朽(立德立功立言)之首；自天子以至于庶人，一是皆以修身为本；教化目的"明人伦"；修养方法"改过、慎独、重行、内省、自讼、居敬"。

中国精神丰富内涵的生动展现：
伟大创造精神：四大发明
伟大奋斗精神：开发建设大好河山、开拓辽阔疆域、开垦广袤良田
伟大团结精神：共同抗日
伟大梦想精神：神话故事如盘古开天辟地，女娲补天

中国共产党是中国精神的忠实继承者和坚定弘扬者，伟大建党精神，是中国共产党精神之源。

实现中国梦必须弘扬中国精神：
①凝聚中国力量的精神纽带。
②激发创新创造的精神动力。
③推进复兴伟业的精神支柱。

弘扬以爱国主义为核心的民族精神：
一、爱国主义的基本内涵：
①爱国主义体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。
②爱国主义是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范。

二、爱国主义的基本特点：爱国主义是具体的、现实的。

三、爱国主义的基本要求：
1、爱祖国的大好河山。大好河山是主权、财富、民族发展和进步的基本载体。维护祖国的领土完整是每一个人的使命和责任。
2、爱自己的骨肉同胞。爱骨肉同胞检验一个人对祖国忠诚程度的**试金石**。
3、爱祖国的灿烂文化。文化是一个民族和国家得以延续的精神基因，是民族凝聚力的重要基础。
4、爱自己的国家。国家是个体成长发展的基本屏障和坚实依托，这是最深刻的爱国理由。

弘扬以改革创新为核心的时代精神：略

大力弘扬新时代的爱国主义：
中国特色社会主义进入新时代，实现中华民族伟大复兴的中国梦是新时代爱国主义的**鲜明主题**。新时代的爱国主义基本要求：
①坚持爱党爱国爱社会主义相统一。新中国是党领导的社会主义国家，祖国的命运与党的命运、社会主义的命运密不可分。在当代，爱国主义的**本质**就是坚持爱党爱国与爱社会主义的统一。
②维护祖国统一和民族团结。弘扬新时代爱国主义，必须坚持以维护祖国统一和民族团结为**着力点**。
③尊重和传承中华民族历史和文化。对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受，是培育和发展爱国主义情感的重要条件。
④必须坚持立足民族又面向世界。

（新时代爱国主义教育的鲜明主题：全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴）

四、践行社会主义核心价值观

核心价值观：

含义：是一定社会形态、社会性质的集中体现，在一个社会的思想观念体系中处于主导地位，体现着社会制度的阶级属性、社会运行的基本原则和社会发展的基本方向。

重要性：核心价值观承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准，是一个国家的重要稳定器，能否构建具有强大感召力的核心价值观，关系社会和谐稳定，关系国家长治久安。

对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。

社会主义核心价值观：

①体现了社会主义的本质要求；
②继承了中华优秀传统文化；
③吸收了世界文明有益成果；
④体现了时代精神。

重要性：
①是当代中国精神的集中体现；
②是中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的价值表达；
③凝结了全体人民共同的价值追求；
④是当代中国发展进步的精神指引。

⑤是坚持和发展中国特色社会主义的价值遵循；
⑥是提高国家文化软实力的迫切要求；
⑦是推进社会团结奋进的“最大公约数”。

社会主义核心价值观：把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，是对我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题的深刻解答。

1、富强、民主、文明、和谐，这一价值追求回答了我们要建设什么样的国家的重大问题，揭示了当代中国经济社会发展的价值目标。

2、自由、平等、公正、法治，这一价值追求回答了我们要建设什么样的社会的重大问题，揭示了社会主义社会发展的价值取向。

3、爱国、敬业、诚信、友善，这一价值追求回答了我们要培育什么样的公民的重大问题，是每一个公民都应当遵守的价值规范。

一、培育和践行社会主义核心价值观的重要性：

①是有效整合我国社会意识、凝聚社会价值共识、解决和化解社会矛盾、聚合磅礴之力的重大举措。
②是保证我国经济社会沿着正确的方向发展、实现中华民族伟大复兴的价值支撑。

社会主义核心价值观的历史底蕴：社会主义核心价值观深深地根植于中华优秀传统文化，这是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。

社会主义核心价值观的现实基础：中国特色社会主义实践。

社会主义核心价值观的显著特征：

社会主义核心价值观以其先进性、人民性和真实性而居于人类社会的价值制高点，彰显出独特而强大的价值观优势：

1、社会主义核心价值观的**先进性**，集中体现在它是社会主义制度所坚持和追求的核心价值理念。

作为人类社会最为先进社会制度的本质规定在价值层面的集中反映，社会主义核心价值观代表着当今时代人类社会的价值制高点。
2、社会主义核心价值观的**人民性**，体现在它所代表的最广大人民的根本利益，反映的最广大人民的价值诉求。人民至上是社会主义核心价值观**鲜明的价值立场**，人民性是社会主义核心价值观的**根本特性**。
3、社会主义核心价值观的道义力量还在于它的**真实性**，社会主义核心价值观与以往价值观的一个重要区别在于其**真实性**。

五、道德

道德的起源、本质、功能作用、变化发展：

一、道德的起源：

1、劳动是道德起源的首要前提。劳动创造了人和人类社会，是道德起源的第一个历史条件。
2、社会关系是道德赖以产生的客观条件。
3、人的自我意识是道德产生的主观条件。

二、道德的本质：

1、道德是反映社会经济关系的特殊意识形态。道德的产生、发展和变化，归根结底根源于社会经济关系。
①道德的性质和基本原则、规范反映了与之相应的社会经济关系的本质和内容。有什么样的社会经济关系，相应地就有什么样的道德；
②道德随着社会经济关系的变化而变化；
③道德作为一种社会意识，在阶级社会里总是反映着一定阶级的利益，因而不可避免地具有阶级性；同时，不同阶级之间的道德或多或少有一些共同之处，反映着道德的普遍性；
④作为社会意识的道德一经产生，便有相对独立性。这种相对独立性既表现为道德的历史继承性，也表现为道德对社会发展具有能动的反作用。

2、道德是社会利益关系的特殊调节方式。道德是一种调整人与人、人与社会、人与自然以及人与自身之间关系的特殊的行为规范。这种行为规范与法律规范、整治规范的不同之处在于它是用善恶标准去评价，依靠社会舆论、传统习俗、内心信念来维持的，因此是一种非强制性的、柔性的规范。

3、道德是一种实践精神，在本质上是知行合一的。

三、道德的功能：

道德的主要的功能包括：**认识功能、规范功能和调节功能。**
1、道德的**认识功能：**是指道德反映社会现实特别是反映杜会经济关系的功效与能力。（行为前）
2、道德的**规范功能：**是在正确善恶观的指引下，规范社会成员在职业领域、社会公共领域、家庭领域的行为，并规范个人品德的养成。（行为中）
3、道德的**调节功能：**是指道德通过评价等方式，指导和纠正人们的行为和实践活动，协调人们之间关系的功效与能力，是道德最突出也是最重要的社会功能。道德评价是道德调节的主要形式。（行为后）

四、道德的作用：

1、道德为经济基础的形成、巩固和发展服务，是一种重要的精神力量。
2、道德对其他社会意识形态的存在有着重大的影响。

3、道德通过调整人们之间的关系维护社会秩序和稳定。
4、道德是提高人的精神境界、促进人的自我完善、推动人的全面发展的内在动力。
5、在阶级社会中，道德是阶级斗争的重要工具。

传承中华传统美德：

一、中华传统美德的基本精神：

1、注重整体利益、强调责任奉献。例如：“公义胜私欲”是中国传统道德的**根本要求**；“国而忘家，公而忘私”、“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。
2、推崇仁爱原则，注意以和为贵。例如：“己欲立而立人，己欲达而达人”、“仁者自爱”、“兼相爱，交相利”、“亲亲而仁民，仁民而爱物”。
3、提倡人伦价值，重视道德义务。例如：“母慈”、"兄友"、“弟恭”、"子孝"、“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”、“仁、义、礼、智、信”、“忠、孝、节、义”。
4、追求精神境界，向往理想人格。例如：“明于庶物，察于人伦”、“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。
5、强调道德修养，注重道德践履。例如：“修身”、"修己"、"克己"、"慎独"、“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”、“吾日三省吾身”、“善养吾浩然之气”、"察色修身"、“以身戴行”、“自省”、“存养”、“克治”、“知耻”、“慎独”、“躬行”。

二、传承中华传统美德的重要性：

中华传统美德：①是人类文明发展的重要精神财富；②是中华文化的精髓；③蕴含着丰富的思想道德资源，是社会主义道德建设的源头活水。

三、中华传统美德的创造性转化和创新性发展：

中国传统道德：是一个矛盾体，具有鲜明的两重性。属于精华的部分，表现出积极、革新、进步的一面；属于糟粕的部分，则表现出消极、保守、落后的一面。
中华传统美德：作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，要在去粗取精、去伪存真的基础上坚持古为今用、推陈出新，努力实现中华传统美德的创造性转化和创新性发展。

发扬中国革命道德：

一、中国革命道德的形成与发展：

中国革命道德：是指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在中国革命、建设、改革中所形成的优秀道德。中国革命道德是对中国传统美德的延续和发展，是社会主义道德的红色基因。

二、革命道德的内容：

1、为实现社会主义和共产主义理想而奋斗。坚持社会主义和共产主义理想信念是革命道德的**灵魂**。
2、全心全意为人民服务。全心全意为人民服务是贯穿中国革命道德的**一根红线**。
3、始终把革命利益放在首位。
4、树立社会新风，建立新型人际关系。
5、修身自律，保持节操。

加强社会主义道德建设：

社会主义道德建设的核心和原则：

核心：为人民服务
原则：集体主义

一、社会主义道德的核心：

①为人民服务是社会主义道德的核心。
②为人民服务是社会主义道德观的集中体现，是全体中国人民共同遵循的道德要求。
③以为人民服务为核心是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

二、如何理解集体主义原则?

1、社会主义集体主义强调集体利益和个人利益的辩证统一。
2、社会主义集体主义强调集体利益高于个人利益。
3、社会主义集体主义强调重视和保障个人的正当利益。

三、集体主义三个层次的道德要求：

1、无私奉献、一心为公，这是集体主义的最高层次，是共产党员、先进分子应努力达到的到的目标。
2、先公后私、先人后己，这是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求。
3、顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，这是对公民最基本的道德要求。

社会公德：

一、公共生活的特征表现在：

①活动范围的广泛性；②活动内容的公开性；③交往对象的复杂性；④活动方式的多样性。

二、公共生活需要公共秩序：

在当代社会，维护公共秩序对经济社会发展的重要意义更加突出，具体表现在：
①有序的公共生活是社会生产活动的重要基础；
②有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保障；
③有序的公共生活是社会文明的重要标志。

三、社会公德内容：

1、文明礼貌，是调整和规范人际关系的行为准则。
2、助人为乐。
3、爱护公物，社会文明程度的重要标志。
4、保护环境。
5、遵纪守法。遵纪守法是社会公德中**最基本的要求，是全体公民都必须遵循的基本行为准则**，是维护公共生活秩序的重要条件。

职业道德：

一、职业道德的内容：

1、爱岗敬业，这是社会主义职业道德的**最基本要求。**
2、诚实守信，既是道德要求，又是法律规范。
3、办事公道。
4、热情服务。
5、奉献社会，这是社会主义职业道德中**最高层次的要求**。

家庭美德：

家庭美德内容：尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助。其中，夫妻关系是家庭关系的核心。

个人品德：

个人品德：个人品德是通过个人自觉的道德修养和社会道德教育所形成的稳定的心理状态和行为习

惯。个人品德在社会道德建设中具有**基础性作用**。

一、掌握道德修养的正确方法：
1、学思并重。
2、省察克治。
3、慎独自律。
4、知行合一。
5、积善成德。

二、志愿服务精神的内容：奉献、友爱、互助、进步。其中，奉献精神是**精髓**。

六、中特法律体系与法治体系

第一部分内容：法律的特征和运行

法律及其历史发展：

一、法律的含义：

1、法律是由国家创制和实施的行为规范

法律不但由国家制定和认可，而且由国家强制力保证实施。国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征。

2、法律由一定的社会物质生活条件所决定

法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空出现的，而是产生于特定社会物质生活条件基础之上。其中，物质资料的生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。

3、法律是统治阶级意志的体现

法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。

法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为国家意志的那部分意志。除了法律，统治阶级的意志还体现在国家政策、统治阶级的道德、最高统治者的言论等形式中。

综上所述，可以将法律**定义为：**法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

二、法律的历史发展：

法律不是从来就有的，也不是永恒存在的。它随着私有制、阶级和国家的产生而产生，也将随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡法律作为上层建筑的重要组成部分，其基本内容和性质总是与所在社会的生产关系相适应的。

我国社会主义法律的本质特征：

从本质上说，我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家作主的制度保障。其特征如下：

1、我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。（从法律体现的意志看）

2、我国社会主义法律具有科学性和先进性。我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具

有科学性和先进性。（从法律的实质内容看）

3、我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。（从法律的社会作用看）

我国社会主义法律的运行：

1、法律制定，是法律运行的起始性和关键性环节。我国立法程序的四个环节：法律案的提出、审议、表决、公布。我国立法贯彻公正、公平、公开原则，坚持科学立法、民主立法、以法立法。

2、法律执行，行政执法是法律实施和实现的重要环节。行政执法必须坚持合法性、合理性、信赖保护、效率等原则。

3、法律适用。我国司法机关指审判机关和检察机关。我国司法的基本要求有：正确、合法、合理、及时。我国司法的基本原则有：司法公正；法律面前一律平等；以法律为准绳、以事实为依据；司法机关独立公正行使司法权等。

4、法律遵守。守法是法律实施和实现的基本途径。

第二部分内容：全面依法治国

全面依法治国的根本遵循——习近平法治思想：

主题：全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。习近平法治思想深刻回答了新时代为什么要实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题，为全面依法治国、建设社会主义法治国家提供了根本遵循和行动指南。

内容：“十二个坚持”，在这其中，前3个坚持是习近平法治思想指明的政治方向，回答了由谁领导、依靠谁、走什么道路的问题。

①坚持党对全面依法治国的领导。（全面依法治国的根本保证）
②坚持以人民为中心。（全面依法治国的根本立场）
③坚持中国特色社会主义法治道路。（全面依法治国的唯一正确道路）
④坚持依宪治国、依宪执政。（全面依法治国的首要任务）
⑤坚持在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。（全面依法治国的时代使命）
⑥坚持建设中国特色社会主义法治体系。（全面依法治国的总抓手）
⑦坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。（全面依法治国的工作布局）
⑧坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。（全面依法治国的重要环节）
⑨坚持统筹推进国内法治与涉外法治。（全面依法治国的迫切任务）
⑩坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。（全面依法治国的基础性保障）
(11)坚持抓住领导干部这个“关键少数”。（全面依法治国的关键所在）
(12)坚持依法治国与依规治党有机统一。（全面依法治国的内在要求）

全面依法治国的唯一正确道路——坚持走中国特色社会主义法治道路：

一、为什么要走中国特色社会主义法治道路

1、走中国特色社会主义法治道路，是历史的必然结论；
2、走中国特色社会主义法治道路，是由我国社会主义国家性质决定；
3、走中国特色社会主义法治道路，是立足我国基本国情的必然选择。

二、走中国特色社会主义法治道路必须遵循的原则

1、坚持党的领导

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。我国是人民民主专政的社会主义国家，党的领导是社会主义法治之魂，是我们的法治同西方国家法治的最大区别。

2、坚持人民的主体地位

必须坚持法治建设为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民，以保障人民根本权益为出发点和落脚点，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务，维护社会公平正义，促进共同富裕，为保证人民当家作主提供坚实的法治基础。

3、坚持法律面前人人平等

平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求。

4、坚持依法治国和以德治国相结合

（1）法治和德治的地位区别：

法治是治国理政的基本方式。德治是治国理政的重要方式。

（2）法治和德治的作用区别：

法治的作用：法治发挥作用要以国家强制力为后盾，主要依靠法律的预测作用、惩罚作用、威慑作用和预防作用对公民和社会组织的行为进行约束，并对违反法律的行为追究法律责任。

德治的作用：德治发挥作用主要通过人们的内心信念、传统习俗、社会舆论等进行道德教化，并对违反道德的行为进行道德谴责。

（3）法治和德治的实现途径区别：

法治的实现途径：法治主要依靠制定和实施法律规范的形式来推进和实施，国家要保护什么、不保护什么，倡导什么、禁止什么，都得有明确的法律依据，实行法有禁止不得为，体现的是规则之治。

德治的实现途径：德治主要依靠培育和弘扬道德等途径来推进和实施，道德是内心的法律，以价值、精神和理念等形式表现出来，引导人们自觉地在行动上符合道德才可为，违反道德不可为。

（4）推动法治和德治的相互促进：

①强化道德对法治的支撑作用。坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用；在道德体系中体现法治要求，发挥道德对法治的滋养作用，在道德教育中突出法治内涵。

②把道德要求贯彻到法治建设中。以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。

③运用法治手段解决道德领域突出问题。法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强相关立法工作，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。

5、坚持从中国实际出发

坚持从中国实际出发，就是要突出法治道路的中国特色、实践特色、时代特色。

全面依法治国的宏伟目标——建设法治中国：

全面依法治国的宏伟目标是建设法治中国，要以建设中国特色社会主义法治体系为**总抓手**，围绕保障和促进社会公平正义，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

一、建设中国特色社会主义法治体系

1、完备的法律规范体系。完备的法律规范体系，是中国特色社会主义法治体系的前提，是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础。

2、高效的法治实施体系。建设高效的法治实施体系，是建设中国特色社会主义法治体系的重点

3、严密的法治监督体系。严密的法治监督体系，是宪法法律有效实施的重要保障，是加强对权力运行制约和监督的迫切要求。

4、有力的法治保障体系。有力的法治保障体系，是全面依法治国的重要依托。

5、完善的党内法规体系。建设完善的党内法规体系，是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。

二、坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设

1、坚持依法治国、依法执政、依法行政，关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。

2、坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，其中，法治国家是法制建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础。法治政府建设是推进全面依法治国的重点任务和主体工程，法治政府建设对法治国家、法制社会建设具有示范带头作用，要率先突破。法制社会建设是推进全面依法治国的基础工程，法治社会是构筑法治国家的基础。

三、坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

1、科学立法，全面依法治国的前提。立法是法治的龙头环节。科学立法，要以完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、加强宪法实施为目标。

2、严格执法，全面依法治国的关键。法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施，必须坚持法定职责必须为，法无授权不可为。

3、公正司法，全面依法治国的重点。公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

4、全民守法，全面依法治国的基础。法律的权威源自于人民的内心拥护和真诚信仰。

第三部分：维护宪法权威

全面依法治国的首要任务是坚持依宪治国、依宪执政。坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。法治权威能不能树立起来，首先要看宪法有没有权威。

我国宪法的地位和基本原则：

1、我国宪法的地位：

①我国宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。

②我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据。宪法在中国特色社会主义法律体系中居于核心地位。

③我国宪法规定了国家的根本制度。

2、我国宪法的基本原则：

①党的领导原则

中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势。

②人民主权原则

主权是指国家的最高权力。在我国，人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心，我国宪法体

现了人民主权原则，强调国家的一切权力属于人民。
③尊重和保障人权原则
我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。
④社会主义法治原则
社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一、尊严、权威。任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律的追究。
⑤民主集中制原则
民主集中制是集中全党全国人民集体智慧，实现科学决策、民主决策的基本原则和主要途径。我国宪法规定，中华人民共和国的国家机构实行民主集中制原则。

第四部分：法治思维、法律权利和法律义务

法治思维：

一、法治思维的含义：

1、法治思维以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公平、正义、自由、民主、人权等法治理念，是一种正当性思维。
2、法治思维以法律原则和法律规则为依据来指导人们的社会行为，是一种规范性思维。
3、法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题，解决纠纷，是一种可靠的逻辑思维。
4、法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

二、法治思维的基本内容：

法治思维包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当等内容。

1、法律至上

法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范，法律至上尤其指宪法至上。法律至上具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违反性。
①法律的普遍适用，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。

②法律的优先适用，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。

③法律的不可违反，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要受到法律制裁。

2、权力制约

权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束。在我国，国家权力是人民的，即一切权力为民所有。因此，只有依法对权力的配置和运行进行有效制约和监督，才能防止权力私用、权力滥用和权力腐败。
权力制约的要求：权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究。
①权力由法定，即法无授权不可为，是指国家机关的职权必须来自法律明确的授予。
②有权必有责，是指国家机关在获得权力的同时必须承担相应的职责和责任。
③用权受监督，是指国家权力的运行和行使必须接受各种形式的监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行。
④违法受追究，是指国家工作人员违法行使权力必须受到法律的追究和制裁。

3、公平正义

公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。公平正义包括**权利公平、机会公平、规则公平、救济公平。**

①权利公平包括三重含义：一是权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；二是享有的权利特别是基本权利平等；三是权利保护和权利救济平等。

②机会公平是指生活在同一社会中的成员拥有相同的发展机会和发展前景，反对任何形式的歧视。机会公平包括国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点（起点公平）；社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域（发展公平）；不仅要关注当代人的机会平等，还要考虑后代人的机会平等（代际公平）。

③规则公平是指对所有人适用同一的规则和标准，不得因人而异。规则公平包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等和法律保护面前人人平等，任何人不得享有法律之外的特权，任何人也不会被法律排除在保护之外。

④救济公平是指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济。救济公平包括司法救济公平、行政救济公平、社会救济公平。司法救济公平是指司法要公正对待每一个当事人，致力于实现司法公正；行政救济公平是指政府对需要救济的社会成员提供的救济服务要一律平等，不得区别对待；社会救济公平是指社会对需要救济的社会成员提供的社会救济服务要一律平等，不得厚此薄彼。

4、权利保障

权利保障包括宪法保障、立法保障、行政保障、司法保障。其中，宪法保障是权利保障的前提和基础，立法保障是权利保障的重要条件，行政保障是权利保障的关键环节，司法保障是权利保障的最后防线。

5、程序正当

重要性：只有严格按照法律程序办事办案，处理结果才可能公正并具有公信力和权威性。

表现：程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

①合法性是指程序运行合乎法律的规定，有关机关或个人不得违反或变相违反。

②中立性是指程序设计和运行应平等地对待双方当事人，不得偏向任何一方。

③参与性是指案件或纠纷的利害关系人都有机会进入办案程序，充分表达自己的利益诉求和意见主张，为解决纠纷发挥作用。

④公开性是指程序运行的过程和结果应当向当事人和社会公开，以接受各方监督，防止办案不公和暗箱操作，让正义以人们看得见的方式实现。

⑤时限性是指程序的运行必须有合理的期限，符合时间成本和效率原则的要求，不得无故拖延。正义不应缺席，也不应迟到，迟到的正义是有瑕疵的正义。

法律权利：

一、马克思主义权利观与其他权利观的根本区别在于：马克思主义强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用。

二、法律权利

1、含义：法律权利是指反映一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保证的法律手段。

2、法律权利是各种权利中十分重要的权利，具有以下四个方面的特征：

①法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。
②法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。
③法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，是法律权利区别于其他权利的根本所在。
④法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。

三、法律义务

1、含义：是指反映一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保障法律所规定的义务人应该按照权利人要求从事一定行为或不行为以满足权利人利益的法律手段。法律义务的履行表现为两种形式：
①作为，是指义务人实施积极的行为，如子女通过经常看望和提供财务等行为履行赡养父母的义务等。
②不作为，是指义务人不得实施某种行为，如未经允许不得公开他人的隐私等。

2、法律义务具有法定的强制性，违反法律义务必须承担法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任等。

3、法律义务具有以下四个特点：
①法律义务是历史的。
②法律义务源于现实需要。
③法律义务必须依法设定。
④法律义务可能发生变化。

法律权利与法律义务的关系：

二者关系：不可分割，相互依存
1、法律权利和法律义务是相互依存的关系。法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；同样，法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据，不存在没有权利根据的法律义务。
2、离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。
3、法律权利和法律义务具有复合性的关系，一个行为可以同时是权利行为和义务行为。

我国宪法法律规定的基本权利：

我国宪法规定了公民享有一系列权利，主要包括政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰及文化权利等。
1、政治权利主要包括：①选举权；②表达权；③民主管理权；④监督权。
2、人身权利主要包括：①生命健康权，生命权是人最基本、最原始的权利，享有生命权是人享有其他各项权利的前提；②人身自由权，人身自由是人们一切行动和生活的前提条件；③人格尊严权；④住宅安全权；⑤通信自由权。
3、财产权主要包括：①私有财产权；②继承权。
4、社会经济权利主要包括：①劳动权；②休息权；③社会保障权；④物质帮助权。
5、宗教信仰自由。
6、文化教育权。主要包括教育方面的权利和文化活动方面的权利。

行使权利的目的、限度、方式和程序
1、权利行使目的的正当性。①必须符合相关法律规定；②不得破坏公序良俗。
2、权利行使的必要限度。必须按照法律规定的限度行使权利。
3、权利行使方式的法定性。权利行使的方式包括口头方式、书面方式和行为方式。
4、权利行使的正当程序。行使权利的程序必须符合法律规定。

依法履行法律义务

法律权利的行使必须伴随法律义务的履行。义务法定，一方面是说义务的设定必须有法律依据，另一方面是说法定的义务应当履行。

我国宪法规定的法律义务包括：①维护祖国统一和民族团结；②遵守宪法和法律；③维护祖国安全和利益；④依法服兵役；⑤依法纳税。

公民未能依法履行义务，应承担法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。